ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و (جازت الصلاة عليها) لقوله صلى الله عليه وسلم ايما أرض جفت فقد زكت (دون التيمم منها) في الاظهر لاشتراط الطيب نصا وروى جوازه منها (ويطهر ما بها) أي الارض (من شجر وكلا) أي عشب (قائم) أي نابت فيها (بجفافه) من النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للارض على المختار وقيل لا بد من غسله (وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا) أو ترابا أو أمارونا (أو احترقت بالنار) فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر ويجاز الكنيف والاصطبل والحمام اذا قطر لا يكون نجسا استحسانا والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرق حرام وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه وقيل طاهر (ويطهر المني الجاف) ولو مني امرأة على الصحيح (بفركه عن الثوب) ولو جديدا ممطنا (و) عن (البدن) بفركه في ظاهر الرواية ان لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول (ويطهر) المني (الرطب بغسله)

الصحاح وغيره والمراد هنا الثاني كما يؤخذ مما يأتي عن القهستاني (قوله ولو بغير الشمس) كنار وريح وظل وتقييد الهداية بالشمس اتفاقي واذا أراد تطهيرها عاجلا ففيه تفصيل ان كانت رخوة تتشرب الماء فانه يصب عليها الماء حتى يغلب على ظنه انها طهرت ولا توقيت في ذلك وان كانت صلبة ان كانت منحدرة حفر في اسفلها حفرة وصب عليها الماء فاذا اجتمع الماء في تلك الحفرة كبسها اعني تلك الحفرة بالتراب وان كانت مستوية صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة وكذا لو قلبها بجعل الاعلى أسفل وعكسه أو كبسها بتراب ألقاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة طهرت (قوله لاشتراط الطيب نصا) وهو الطهور رأى ولم يوجد وذلك لانها قبل التنجس كان الثابت لها وصفين الطاهرية والطهورية فلما تنجست زال عنها لوصفان وبالجفاف ثبت لها الطاهرية وبقي الآخر على ما كان عليه من زواله فلا يجوز التيمم بها (قوله لا يبسه عن رطوبته) ظاهره أنه يكفي فيها الجفاف مع بقاء الندوة وليس كذلك قال القهستاني والاحسن التعبير بالجفاف أي ذهاب الندوة فانه المشروط الآن يقال مراده أنه لا يشترط جفاف رطوبة الشجر بل جفاف رطوبة النجاسة (قوله وذهاب أثرها) عطف على قوله بجفافه (قوله تبعا للارض) يلحق بما ذكر في هذا الحكم كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والخص بالخاء المعجمة وهو حجيرة السطح وغير ذلك مادام قائما عليها فيطهر بالجفاف وذهاب الاثر هو المختار اه قلت وهذا يقتضي أن نحو الابواب المتصلة كذلك كذا بحثه بعض الافاضل (قوله وتطهر نجاسة استحالت عينها) فيجوز الانتفاع بها وهذا قول محمد وهو المختار للفتوى لان زوال الحقيقة يستتبع زوال الوصف وقال أبو يوسف لا تطهر (قوله كالعصير) هذا استدلال بثبوت النظير المتفق عليه (قوله كالمسمى بالعرق) ويحد شاربه اذا سكر منه وهو نجس نجاسة مغلظة على ما ذكره العلامة الاسقاطي في كتاب الحظر من حاشيته على منلا مسكين (قوله ويطهر المني) ولو خاطه مذي لان كل محل يذي ثم يبنى فلا يمكن التحرز عنه فسقط حكمه وأطلق في المني فعم مني الآدمي وغيره وهو المذكور في الفيض وشرح النقاية للقهستاني وقيده السمرقندي بمني الآدمي كما نقله الحموي وهو المتبادر لان الرخصة انما وردت في مني الآدمي على خلاف القياس للضرورة ولا ضرورة في مني غيره فلا يصح الحاقه به مع انه يدخل في مني غير الآدمي من نحو الكلب (قوله ولو مني امرأة) وقال الفضلي مني المرأة لا يطهر بالفرك لرقته (قوله بفركه عن الثوب) الفرك حكه باليد حتى يتفتت ولا يضر بقاء الاثر بعده نقله السيد عن النهر (قوله ولو جديدا ممطنا) رد به على الاتقاني في اشتراطه أن يكون غسيلا وعلى بعضهم في اشتراطه أن لا يكون ممطنا ومثل الثوب المكان في ظاهر الرواية وعن الامام أن البدن لا يطهر منه بالفرك لرطوبته (قوله ان لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول) فان المني حينئذ لا يطهر بالفرك لعدم الضرورة وقيد بقوله بملطخ الخ لانه لو بال ولم يتنشر البول على رأس الذكر بأن لم يجاوز الثقب أو تنشر لكن خرج المني دفقا من غير أن يتنشر على رأس الذكر فانه يطهر بالفرك لانه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن كما في التبيين والبحر وحكى الشرح والسيد ذلك بقيل فقالا وقيل لو بال ولم يتنشر بوله على رأس الذكر الخ (قوله

لقوله